

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 886/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด นครราชสีมา

โจทก์

นาย อุด ม อันสันเทียะ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การที่จำเลยถูกจับกุมโดยไม่ทันรู้ตัว หากจำเลยเป็นเจ้าของอาวุธปืนสั้นจริง จำเลยน่าจะพกติดตัวไว้หรือเหวี่ยงอาวุธปืนสั้นทิ้งเมื่อจวนตัว จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จำเลยจะต้องนั่งทับอาวุธปืนสั้นไว้ดังที่โจทก์นำสืบ นอกจากนี้จำเลยก็มีอาวุธปืนลูกซองยาวชนิดกึ่งอัตโนมัติบรรจุ 5 นัด ซึ่งมีานุภาพร้ายแรงไว้ป้องกันตัวอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมียาอาวุธปืนสั้นอีก และถ้าจำเลยถูกจับพร้อมอาวุธปืนสั้นจริง จำเลยน่าจะรับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐานของกลางเช่นเดียวกับอาวุธปืนยาว แต่จำเลยกลับให้การปฏิเสธตั้งแต่ในชั้นจับกุมตลอดมาจนชั้นสอบสวน พยานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักมั่นคงที่จะฟังว่าสินตำรวจตรี ป. กับพวกได้จับกุมจำเลยพร้อมกับอาวุธปืนสั้นซึ่งบรรจุกระสุน 3 นัด รูปคดีมีเหตุสงสัยตามสมควร ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสองจำเลยไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนสั้นโดยมิได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนสั้นโดยมิได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรมพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 91, 32 ริมของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรมพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8
ทวิ, 72, 72 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 การกระทำของจำเลยเป็น
ความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาชญากรรมไว้ในครอบครองให้ลงโทษตามมาตรา 72
วรรคแรก ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี กระทง
หนึ่งฐานพาอาชญากรรม ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 6
เดือน อีกกระทงหนึ่งรวมลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน คำรับของจำเลยเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาอยู่บ้าง เห็นสมควรลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี ริมเฉพาะอาชญากรรมสั้นและกระสุนปืนของกลาง คำขออื่นให้
ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลย 1,200 บาทอีกสถานหนึ่ง
สำหรับความผิดฐานพาอาชญากรรมยาวติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพ
ราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญา
กรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคแรก (ที่ถูกววรรคสอง) ลดโทษ
ให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 800 บาท และโทษจำ
คุกให้รอการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้ยกฟ้องโจทก์
สำหรับข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตและพาผู้อื่นหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า
จำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตและพาผู้อื่นหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยมิได้รับ
อนุญาตหรือไม่ โจทก์มีสืบตำรวจตรีประจักษ์ สารทรัพย์ และพลตำรวจชัยวัฒน์ ห่าน
ตระกูล เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับเบิกความเป็นประจักษ์พยานว่า เมื่อไปถึงที่ถึงที่เกิด
เหตุพบจำเลยนั่งอยู่มีพิรุณถืออาวุธปืนลูกซองยาวขนาดบรรจุ 5 นัด มีหมายเลข
ทะเบียนแต่เลอะเลือนและเมื่อจำเลยยืนขึ้น ยังพบอาวุธปืนสั้น 1 กระบอก บรรจุ
กระสุน 3 นัด ที่จำเลยนั่งทับไว้เป็นอาวุธปืนไม่มีทะเบียนชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
จำเลยให้การรับสารภาพว่ามีอาวุธปืนยาวไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนยาวโดย
ไม่มีใบอนุญาตจริง จำเลยนำสืบต่อสู้ว่า อาวุธปืนลูกซองยาวเป็นของจำเลย ส่วน
อาวุธปืนสั้นจำเลยไม่รู้เรื่องโดยมีนายสนั่น ขอบเรียบร้อย เจ้าของวัวที่จำเลยรับจ้าง
เลี้ยงและนายวารินทร์ ถนอมพุดชา พยานจำเลยเบิกความสนับสนุนว่าขณะเกิดเหตุ
นั่งคุยอยู่กับจำเลย จำเลยไม่มีอาวุธปืนสั้นแต่อย่างใดและเบิกความต่อไปว่า ประจักษ์
พยานโจทก์ที่มาจับกุมจำเลยคนหนึ่งรูปร่างสูง ใส่เสื้อลาย สวมกางเกงยีนส์ถืออาวุธ
ปืนสั้นคล้ายอาวุธปืนของกลางอีกคนรูปร่างเตี้ยใส่เสื้อขาว สวมกางเกงยีนส์ และสวม
หมวกคนทั้งสองใส่แว่นตาดำ พวกเขามาถามหาชื่อวัว ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยถูกจับกุม
โดยไม่ทันรู้ตัว หากจำเลยเป็นเจ้าของอาวุธปืนสั้นจริงจำเลยน่าจะพกติดตัวไว้หรือ
เหวี่ยงอาวุธปืนสั้นทิ้งเมื่อจวนตัวจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จำเลยต้องนั่งทับอาวุธปืนสั้น
ไว้ นอกจากนี้จำเลยมีอาวุธปืนลูกซองยาวชนิดกึ่งอัตโนมัติบรรจุ 5 นัด ซึ่งมีอำนาจ
ร้ายแรงไว้ป้องกันตัวอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมียาอาวุธปืนสั้นอีก และถ้า

จำเลยถูกจับพร้อมอาวุธปืนสั้นจริงจำเลยน่าจะรับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐาน
ของกลางเช่นเดียวกับอาวุธปืนยาว แต่จำเลยกลับให้การปฏิเสธตั้งแต่ในชั้นจับกุม
ตลอดมาจนชั้นสอบสวน พยานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักมั่นคงที่จะฟังว่าสืบตำรวจตรีประ
จักษ์กับพวกได้จับกุมจำเลยพร้อมกับอาวุธปืนสั้นซึ่งบรรจุกระสุน 3 นัด รูปคดีมีเหตุ
สงสัยตามสมควร ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสอง"

พิพากษายืน

(มงคล สระภู่น-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>